

**EN CONTRA DE LA REPRESIÓN Y A FAVOR DE LOS DERECHOS DE
LOS ESTUDIANTES
CONSEJO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-UNILLANOS**



Por este medio nosotros los estudiantes de la universidad de los Llanos, congregados en el máximo órgano de decisión de los estudiantes que es la Asamblea General, nos oponemos de forma rotunda a las modificaciones que se plantean desarrollar al interior del reglamento estudiantil (Acuerdo Superior 015 de 2003) en donde se pretende de manera intencional limitar nuestro derecho a la protesta, libre expresión y acceso a la educación, elementos que se estructuran de la misma forma que en los estados fascistas, señalando, estigmatizando y sancionando a lo que va “en contra de los intereses de la institución”.

Es por eso que nosotros como movimiento estudiantil, movimiento crítico al interior de la Universidad históricamente, nos oponemos a los literales: a, b, c y d del artículo 92 que define la: **DESCRIPCION DE FALTAS** al interior de la universidad y que serán causal de procesos disciplinarios (persecución) a los estudiantes que en ellas incurran.

Dichos literales definen:

- a) Infringir daño al patrimonio histórico, cultural, artístico, económico y ecológico de la Universidad.
- b) Afectar el prestigio y buen nombre de la Universidad, tergiversando información de manera tendenciosa, tanto al interior de la institución, como fuera de ella.
- c) Incurrir en actos que impidan el libre acceso o movilización de los miembros de la comunidad universitaria al interior de la institución.
- d) Realizar cualquier acto que en forma deliberada obstaculice el libre ejercicio académico o la prestación de un servicio institucional.

Como lo define la Declaración Universal de los Derechos del hombre (10 de Diciembre de 1948) “se consagra que todo ser humano tiene derecho a expresar sin temor sus opiniones y a reunirse y pacíficamente”.

Artículo 20.1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (...).

Elementos que son reconocidos al interior de la Constitución Política del País en su artículo 87 donde señala que “los ciudadanos pueden reunirse para manifestarse pública y pacíficamente y, **solo la Ley** podrá limitar y establecer los casos en los cuales tal derecho será restringido”.

Es por estas razones que como **Consejo Estudiantil Universitario** vimos la necesidad de solicitar un concepto jurídico frente al tema y el cual resuelve:



Concepto sobre regulación de la protesta social en relación con reglamentos estudiantiles universitarios

Febrero 20 de 2021

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la protesta se encuentra estrechamente ligado al derecho fundamental a la libertad de expresión, por lo cual deben interpretarse y analizarse de manera integral.

En la Declaración Universal de los Derechos del hombre (10 de diciembre de 1948) se consagró que todo ser humano tiene derecho a expresar sin temor sus opiniones y, a reunirse y pacíficamente.

Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (...)”.

Por su parte, el artículo 37 de la Constitución Política señala que los ciudadanos pueden reunirse para manifestarse pública y pacíficamente y, **sólo la Ley** podrá limitar y establecer los casos en los cuales tal derecho será restringido

Por tanto, en Colombia es el Congreso de la República, y no otra institución, el encargado, por vía Ley Estatutaria, es decir, no simplemente a través de disposición ordinaria, el competente para la regulación negativa (restricción o limitación) a ese derecho fundamental *“Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (...)”*

En tal sentido, ninguna otra entidad o institución pública (y menos privada) puede abrogarse la facultad de restringir o limitar el derecho a la protesta, considerado este en relación con el derecho a la libertad de expresión, ya sea por vía fáctica o estableciendo conjuntos normativos para señalar consecuencias disciplinarias y/o sancionatorias, ya sea al contenido o a las formas en que se ejercen los referidos derechos.

“Bajo ese horizonte, las entidades demandadas, por mandato expreso del canon 121 ejúsdem³¹, no pueden atribuirse la reglamentación de la forma cómo una persona puede disfrutar de su garantía a manifestarse pública y pacíficamente.”¹

Además de lo anterior, en desarrollo de la facultad de regulación a tales derechos fundamentales -que, como ya se dijo, se encuentra en cabeza del órgano legislativo por vía de ley estatutaria- no pueden transgredirse las disposiciones internacionales (convenios, tratados y jurisprudencia), así como las consagradas en la Constitución Política respecto al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, su contenido y alcance.

¹ Sentencia Corte Suprema de Justicia – Sala Civil STC7641-2020



En tal sentido, las disposiciones contenidas en el proyecto de acuerdo superior “por medio del cual se establece el reglamento estudiantil de programas de grado de la Universidad de Los Llanos”, particularmente en el artículo 92 “descripción de las faltas”, en tanto se entiendan dirigidas o se pretendan aplicar en el contexto de protestas estudiantiles o de cualquier otro sector de la comunidad universitaria (trabajadores, profesores), contravienen lo consagrado constitucionalmente respecto al derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta social.

Esto, ya que calificar como faltas disciplinarias una serie de conductas que hacen parte de las diversas formas de ejercer los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, constituye una forma ilegítima de restringir tales derechos por vía disciplinaria.

Sobre el alcance y garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica existe una vasta jurisprudencia Constitucional, la mayor parte de la cual fue recogida en la parte motiva de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil STC7641-2020. En esta decisión fue motivada por la vulneración sistemática a los derechos fundamentales ya referidos y a otros del mismo rango, en el marco de las protestas que a nivel nacional se produjeron desde noviembre de 2019 en adelante, amparo que fue solicitado por varios ciudadanos vía acción de tutela.

La Corte profundiza en los valores y principios democráticos que se pretenden amparar a través de la garantía de los ya referidos derechos:

“La garantía de las personas a “disentir” de las labores de los dirigentes y las funciones del propio Estado y de sus entidades, ha evolucionado, ocupando espacio en la Teoría Política y por supuesto, en el Derecho Constitucional, al punto de considerarse una parte inherente del ser humano que se reconoce y protege por el sólo hecho de existir.”

“La renuncia a la crítica constructiva, al derecho a disentir racionalmente, a cuestionar, es el escenario propicio para que florezcan las dictaduras y, consigo, la vulneración masiva de los derechos humanos. Cuando la sociedad se percata de que los destinos de un país van por mal camino y no existe institución representativa o de control, con la capacidad de soportar y oponer pesos, frenos y contrapesos a los gobernantes, tesis y antítesis, deparan para los integrantes de esa sociedad determinada, funestas consecuencias.”

En cuanto al contenido fundamental del derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-223 de 2017:

“(…) [L]a Constitución de 1991 eliminó la facultad discrecional que tenía la autoridad para definir los casos en los cuales se podía disolver una reunión y, por el contrario, estableció que sólo la ley podrá instituir de manera expresa los límites al ejercicio de este derecho. Desde lo jurídico, este cambio normativo supone la reducción de la discrecionalidad en cabeza de la autoridad y, a su vez, disminuye la toma de decisiones arbitrarias y con abuso del poder en relación con los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica (...).”



“(...) Así, la Constitución expresamente establece que la reunión y la manifestación pública y pacífica son derechos fundamentales, lo cual tiene como trasfondo la intención de fortalecer el principio democrático en el sistema constitucional actual. Igualmente, que sólo el Legislador es el facultado para definir el marco de acción de la autoridad administrativa y los límites a estos derechos (...)”.

*“(...) [Asimismo, se] amplió el marco de acción de estos derechos, pues mientras antes los residentes en Colombia sólo podían “congregarse pacíficamente”, ahora además de eso pueden reunirse y **manifestarse pacífica y públicamente**. Estos elementos adicionales que encontramos en el artículo 37 (manifestación/pública) también son evidencia del referido cambio, ya que, a partir de 1991, se incluye en el texto constitucional la facultad de expresión individual o colectiva en el espacio público, de las diversas opiniones, inconformidades o críticas (...)”.*

“(...) Este cambio, sin duda influye en el fortalecimiento democrático y constitucional, pues permite que se conozcan las diversas corrientes de pensamiento, ideologías y expresiones que coexisten en la vida nacional; contribuye a disminuir el déficit de representación de muchos sectores de la sociedad colombiana y busca “llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades” (...)”.

“(...) [Igualmente] es claro que la protección a la libre expresión de ideas y opiniones, a través de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica incide directamente en el desarrollo de uno de los principios fundantes del Estado como es el principio pluralista (art. 1º Const.). Como lo determinó esta Corporación “el pluralismo establece las condiciones para que los contenidos axiológicos de la democracia constitucional tengan lugar y fundamento democrático. Dicho sintéticamente, la opción popular y libre por los mejores valores, está justificada formalmente por la posibilidad de escoger sin restricción otros valores, y materialmente por la realidad de una ética superior” (...)”.

Respecto a la consagración del artículo 37 Constitucional, su trascendental importancia para el logro de la democracia y las atribuciones en cuanto a protección y prohibición que tiene el Estado colombiano, afirmó la Corte en la misma sentencia (sentencia C-223 de 2017):

“(...) [El] Constituyente de 1991 quiso revelar que, por su origen, el orden constitucional vigente está edificado sobre la base de una confianza amplia y justificada en la capacidad colectiva del pueblo colombiano para discutir pública y abiertamente los asuntos que le conciernen (CP art. 2), y también para conformar, controlar y transformar sus instituciones en parte a través de manifestaciones públicas y pacíficas. Así, el artículo 37 de la Constitución de 1991 propone un modelo de democracia más robusta y vigorosa que la encarnada por el proyecto de la Constitución de 1886. Al pueblo hoy se le reconoce su capacidad y su derecho a deliberar y gobernar, no sólo por medio de sus representantes, a través del sufragio, sino por sí mismo y por virtud de la deliberación colectiva, pública y pacífica. Con lo cual, simultáneamente, la Constitución de 1991 dice que esa forma de autogobierno debe ser compatible con la paz (CP art. 22)” (...)”.



*“(…) En consecuencia, el criterio genérico acerca de los discursos permitidos cobija todas las expresiones posibles, menos aquellas que admiten una restricción previa. Es decir, lo **protegido** es todo tipo de discurso y lo **prohibido** es aquello que los parámetros constitucionales han determinado que se puede prohibir, a saber: (i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a la violencia y al delito; (iii) la pornografía infantil; y (iv) la instigación pública y directa a cometer delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa (...)”* (negrilla original).

En la sentencia C-575 de 2009, la Corte Constitucional al declarar la incompatibilidad del otrora delito de “*ultraje a la bandera*” con la Carta de 1991, enfatizó en los elementos constitutivos de la libertad de expresión y de su núcleo esencial, así:

*“(…) La libertad de expresión en sentido estricto tiene las siguientes características constitucionales: (i) **titularidad universal** que impide la discriminación y que **puede involucrar intereses públicos y colectivos**; (ii) en virtud de los tratados internacionales **hay ciertas opiniones que no pueden ser expresadas como las xenofóbicas, la pornografía infantil y las que promueven la violencia, entre otras**; (iii) existen niveles de protección al interior del derecho de la libre expresión y esto es considerado en el momento en que se lleve a cabo la aplicabilidad de este derecho; (iv) es importante resaltar que la Corte menciona como un elemento esencial de este derecho “la expresión protegida por esta libertad **puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional**”; (v) la protección constitucional a este derecho se manifiesta tanto en el contenido como en la expresión del mismo y su tono, se debe resaltar que el derecho de la libertad de expresión es protegido aun cuando las ideas y la forma de expresar las mismas sea chocante para la mayoría de la sociedad; (vi) el derecho a la libre expresión no solamente implica obligaciones y responsabilidades vinculantes para quien ejerce dicho derecho, sino también para el Estado y las autoridades públicas (...)”*.

“(…) [L]a Corte ha reconocido que el orden interno, así como el derecho internacional, dan preponderancia al derecho a la libertad de expresión dado su realce en la formación de la sociedad democrática. En este sentido, las limitantes al ejercicio libre de ese derecho han sido examinadas bajo ópticas de extrema severidad, con el fin de evitar que los estados coarten innecesariamente la libre manifestación de las opiniones personales (...)”.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional analizó el deber de garantizar el **pleno ejercicio** de los derechos a la protesta y a la libre expresión, incluso en situaciones en que éstos se ponen en controversia con otros derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo o el estudio, concluyendo que los primeros, precisamente por ser pilares del sistema democrático y herramientas para el logro de los segundos, deben primar:

Sobre aquellos aspectos protegidos y limitados en el marco de una protesta, la Corte Constitucional en la sentencia C-009 de 7 de marzo de 2018, adoctrinó:

“(…) La Relatoría entiende que, dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad



de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático (...)”.

“(...) Así, es claro que la libertad de expresión es uno de los elementos esenciales de una democracia, en tanto el derecho político a la divergencia hace que la construcción de lo público (de la polis) sea realmente colectiva y participativa, puesto todos los actos que implican diversidad, son actos políticos. En términos más específicos relacionados con el derecho a la protesta, es claro que en una democracia participativa “el primer derecho: [es] el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”, pues ello desarrolla las ideas de autogobierno y protección de derechos fundamentales sobre las cuales descansa el Estado constitucional actual, que corresponden a un gobierno elegido por el pueblo para el cumplimiento de mandatos constitucionales preestablecidos en pactos colectivos (...)”.

“(...) Debido a lo anterior, esta Corte ha fijado el ámbito de protección constitucional de la libertad de expresión a partir de los siguientes ítems: (...)”.

*“(...) (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional de los distintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, lo cual a su vez tiene directa incidencia sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, **lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias**, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; por último (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares (...)”.*

En tal sentido, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han coincidido en afirmar que lo que puede restringirse en cuanto al ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión está delimitado por lo preceptuado en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos:

“(...) En esa medida, se deriva de la Constitución y de los tratados internacionales que, en principio, toda forma de expresión se presume protegida, sin embargo el artículo 13 de la Convención Americana establece que la Ley prohibirá “toda propaganda en favor de la



guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. En esta misma dirección la jurisprudencia constitucional ha establecido que no son discursos protegidos: (...)”.

“ (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cubija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con estricta sujeción a las definiciones fijadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se sancionen formas de expresión legítimamente acreedoras de la protección constitucional”.

Es decir, en cuanto al contenido de la libre expresión o de las ideas que pretenden expresarse en ejercicio de tales derechos fundamentales, sólo puede censurarse lo que se ha venido decantando en jurisprudencia nacional e internacional, contenido en las 4 categorías arriba mencionadas.

Ahora bien, respecto a las formas de expresión y protesta que pretenden sancionarse, específicamente las que ocasionan interrupción de las actividades cotidianas de la comunidad universitaria o alteran de alguna manera el estado natural del patrimonio físico de la Universidad, también se ha pronunciado la Corte, estableciendo claridades sobre el alcance e interpretación de tales mecanismos²:

*“(...) Adicionalmente, es evidente que desde la Carta se establece como condición sine qua non para que se active la protección constitucional a estos derechos que las reuniones o manifestaciones se lleven a cabo de forma pacífica, es decir no violenta. En este punto es importante destacar que, en todo caso, la referencia a la no violencia, no implica que se anule el hecho de que el ejercicio de la reunión o la manifestación **conlleve necesariamente a alguna forma de alteración al orden público. Lo contrario negaría la naturaleza disruptiva de la protesta (...)**”.*

“(...) Aunado a lo precedente, la Corte reconoce que generalmente el ejercicio de los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica trae consigo la producción de ciertas incomodidades (físicas, emocionales o mentales) para la sociedad en general y/o algunos grupos en particular. Lo anterior, pues es claro que, como se indicó en la Sentencia C-742 de 2012, “la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades” (...)”.

² Sentencia C-009 de 7 de marzo de 2018



“En esta medida, es claro para esta Corte que indefectiblemente el ejercicio de los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica conllevan a la variación de las condiciones regulares del espacio público o privado donde este ejercicio se lleve a cabo, de ahí que sea natural que existan tensiones entre el ejercicio de estos derechos y el mantenimiento del orden público y social”

A manera de conclusión, la ya decantada jurisprudencia de las altas Cortes en Colombia sobre el ejercicio, alcance, protección, regulación y restricciones a los derechos fundamentales a la protesta y a la libre expresión da cuenta de que: 1. La facultad regulativa de tales derechos corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República; 2. Las limitaciones al ejercicio sólo pueden enmarcarse en los elementos relacionados con la protección de valores superiores (prohibición de que mediante su ejercicio se haga apología a la guerra, al odio por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad u otra índole similar, al genocidio y a la pornografía infantil; 3. Que en caso de enfrentarse derechos fundamentales a la protesta y a la libre expresión con otros que se ven afectados por su ejercicio, son prevalentes los primeros en tanto pilares de la democracia. Y 4. Que además de proteger el contenido de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar que tales derechos sean ejercidos de diferentes formas, incluso no convencionales o aceptadas por las mayorías o por la institucionalidad, en virtud de la naturaleza disruptiva de la protesta.

También como estudiantado vemos con preocupación las limitantes académicas que conllevará la modificación del Artículo 20 parágrafo segundo del actual reglamento estudiantil, cuya modificación pretende disminuir la cantidad de créditos inscritos de 20 a 18 en el periodo académico y la implementación del Artículo 35 parágrafo primero presente en la propuesta de modificación del reglamento estudiantil la cual estipula

“En caso que dos o más cursos reprobados que no sean requisitos de otros y presente cruce de horario, el estudiante debe inscribir los cursos pendientes reprobados en el periodo inmediatamente siguiente. En todos los casos debe inscribir los cursos del semestre más atrasado y hasta un máximo de 14 créditos.”

Limitando nuestro derecho al acceso a la educación, al establecer una serie de trabajas para el desarrollo de nuestro plan de estudios, lo que promoverá la deserción estudiantil y no va a cumplir el objetivo con el cual fue planteado.

Conocemos los argumentos de la universidad a la hora de impulsar este articulado, consideramos que está mal planteado, concordamos de que a los estudiantes si deben tener acompañamiento en los cursos que pierden y más si es de forma reiterada, pero consideramos que se debe impulsar es a aumentar la capacidad que puede llegar a tener el PREU debido a que en este momento vemos como no hace parte de forma constante con los compañeros que pierden cursos y demás.

A cursar más semestres para la culminación de su carrera universitaria.



Es por eso que como **CONSEJO ESTUDIANTEL UNIVERSITARIO** presentamos la solicitud de la **ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES** en donde exigimos que se retiren estos puntos de la propuesta de modificación del Acuerdo Superior 015 de 2003 “Por el cual se establece el reglamento estudiantil de la Universidad de los Llanos” teniendo en cuenta todos los argumentos anteriormente planteados.

En asamblea General hemos optado por agotar las vías de derecho como primera instancia para hacer valer nuestros derechos ante el Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta que en este espacio decisorio se está efectuando la discusión, no obstante, de no reconocerla, de ante mano les hacemos saber que como movimiento estudiantil estamos en pie de lucha por preservar y defender nuestros derechos y que en ese sentido también contemplamos otras medidas en dado caso de que la respuesta no sea satisfactoria.

Cristian Leonardo Mendoza Rodríguez
Presidente del Consejo Estudiantil Universitario- CEU
ceu@unillanos.edu.co